

朱晓永、许昌学院教育行政管理(教育)再审审查与审判监督行政裁定书

案由：行政 > 行政主体 > 教育行政管理（教育）

案号：(2020)豫行申483号

审理法官：王凤强 卢瑜 秦娜娜

文书类型：裁定书

裁定类型：终结诉讼

公开类型：文书公开

审理法院：河南省高级人民法院

审结日期：2020.10.12

案件类型：行政申请再审审查

审理程序：再审

权责关键词：行政 //

朱晓永、许昌学院教育行政管理(教育)再审审查与审判监督行政裁定书

河南省高级人民法院

行政裁定书

(2020)豫行申483号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）朱晓永。

委托代理人胡俊，上海段（郑州）律师事务所律师。

再审被申请人（一审被告、二审被上诉人）许昌学院。住所地：河南省许昌市魏都区八一路某某

。

法定代表人岳修峰，院长。

委托代理人朱国君，许昌学院工作人员。

再审申请人朱晓永因诉许昌学院撤销行政行为及履行法定职责一案，不服许昌市中级人民法院（2019）豫10行终149号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭，对本案进行了审查。本案现已审理终结。

再审申请人朱晓永申请再审称：（一）“不授予学位证书”或“异常授予学位证书”不能等同于“取消学士学位申请资格”，二审判决关于“许昌学院已经告知朱晓永取消其学位申请资格”的认定错误。（二）取得毕业资格以及获得毕业证的前提是“课业考试成绩合格”而非“通过论文答辩”，二审判决关于“朱晓永论文答辩合格是其取得毕业证的必备条件”的认定错误。（三）二审判决依据前述两项错误认定得出的“许昌学院作出《关于不再受理朱晓永学位申请的决定》事实清楚、法律正确、程序正当”的结论是错误的，据此作出的判决也是错误的。（四）许昌学院对朱晓永2016年度论文作假行为的处理结果只是“延迟一年参加论文答辩”，而绝不是“取消学位申请资格”，朱晓永自始至终都拥有在通过论文答辩的前提下要求许昌学院接受其学位授予申请及获得学位的权利。（五）朱晓永课业考试成绩合格，已经获得毕业资格，并已于2017年通过论文答辩，根据《中华人民共和国学位条例》和《许昌学院学士学位授予工作实施细则》的规定，朱晓永符合获得学位的条件，许昌学院应当接受朱晓永的学位授予申请，并为其颁发学位证书。综上，请求撤销一、二审判决并重审本案。

本院经审查认为，2016年，文本复制检测认定朱晓永提交的毕业论文总文字复制比为84.2%，经学校学位评定委员会会议审定，许昌学院将朱晓永列为异常授予学士学位名单。朱晓永分别于2018年9月26日、10月23日向许昌学院提交学位申请，许昌学院经学校学位评定委员会会议审定，以朱晓永2016年提交的毕业论文为剽窃为由，依照《中华人民共和国学位条例》、《学位论文作假行为处理办法》（教育部令34号）的规定，作出本案被诉的《关于不再受理朱晓永授予学位申请的决定》，决定不授予朱晓永学士学位，并不违反相关法律规定。朱晓永论文答辩合格，并不当然取得学位证，其提起本案诉讼，请求撤销许昌学院作出的《关于不再受理朱晓永授予学位申请的决定》，并判令许昌学院受理其学位授予申请、为其授予学位证书，没有法律依据，不能得到支持，一、二审判决驳回其诉讼请求正确。朱晓永的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款的规定，裁定如下：

驳回朱晓永的再审申请。

审判长 王凤强

审判员 卢 瑜

审判员 秦娜娜

二〇二〇年十月十二日

书记员 张 玥

本案法律依据

中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第91条
最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释 第116条2款
中华人民共和国学位条例(2004修正)

同案由重要案例

重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法
人民法院报发布2016年度人民法院十大民事行政案件之十：顾某诉教育局重新划分施教区案
吕文诉无锡市教育局要求重新评定考生中考作文得分被驳回案
朱某某诉上海市浦东新区教育局要求履行法定职责案
甘露不服暨南大学开除学籍决定案
谭帆诉西南大学不服退学处理决定案
何小强诉华中科技大学履行法定职责纠纷案
何小强诉华中科技大学拒绝授予学位案——高等学校在学术自治范围内有依法制定学术评价标准职权

更多

本法院同类案例

赵彦武、伊川县人民政府教育行政管理(教育)二审行政裁定书
王松森与登封市人民政府教育行政复议纠纷上诉案
黄艳君、许昌市教育局教育行政管理(教育)再审审查与审判监督行政裁定书
高某与新乡市红旗区教育体育和文化旅游局不履行法定职责纠纷再审案
高香、襄城县教育体育局教育行政管理(教育)再审审查与审判监督行政裁定书
赵风伟、遂平县教育局教育行政管理(教育)再审审查与审判监督行政裁定书
邓彩云、许昌市魏都区教育体育局教育行政管理(教育)再审审查与审判监督行政裁定书
马喜敏、淇县人民政府教育行政管理(教育)二审行政裁定书

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc41c7f761ce4cc7e51bfd1a00d72108615bdfb.html>